

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 806/2533

นายช้อน จินไค้

โจทก์

นายฉาย ปรีกมาส

จำเลย

นายฉาย ปรีกมาส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 174)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก ที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1152,1162 ตำบลบางลาย อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร ให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ชำระเงิน 30,000 บาท แก่จำเลยแล้ว หากจำเลยไม่ไปไถ่ถอนให้แก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 6,400 บาท

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรมนางลำภู ปรีกมาส ผู้ร้องที่ 1 ภรรยาของจำเลย และนายบุญส่งปรีกมาส ผู้ร้องที่ 2 บุตรของจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 171,170)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์สำหรับเรื่องค่าเสียหาย
จำเลยนำเงินสดมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 133,134)

คำสั่ง

ในเรื่องจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ สำหรับค่าเสียหายอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา โดยให้ถือเอาจำนวนเงินที่จำเลยวางเป็นประกันในชั้นอุทธรณ์มาเป็นหลัก
ประกันในชั้นฎีกาต่อไป

ในเรื่องจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ สำหรับค่าเสียหายอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา โดยให้ถือเอาจำนวนเงินที่จำเลยวางเป็นประกันในชั้นอุทธรณ์มาเป็นหลัก
ประกันในชั้นฎีกาต่อไป

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักษาพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ